

7. 국유재산 대장 관리 및 관리청 변경 등기 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁부동산⁸⁾의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 통지내용과 실제의 부합여부, 무단점유 여부 등을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제1항에 따르면 수탁부동산에 대하여는 토지(임야)대장등본, 일반(집합)건축물대장등본, 등기사항증명서 등 공부를 갖추어야 한다고 되어 있으며
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법) 제1항에 따르면 국유재산에 대한 실태조사 시에는 부동산 등기사항증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 조사하도록 되어 있음
 - 또한, 같은 세칙 제8조(등기·등록 등) 제1항에 따르면 공사는 소관 수탁재산으로 속하게 된 날로부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 세칙 같은 조 제2항에 따르면 등기·등록이 필요한 수탁 재산은 그 권리자의 명의를 국으로 하되 소관하는 관리청 명칭을 기획재정부로 함께 기재하도록 되어 있음

8) 수탁재산 중 부동산과 그 종물

- 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 실태조사 및 제공부 등을 확인하여 해당 재산의 면적 변동사항 등을 확인하고, 신속히 관리청 변경 등기를 실시하여야 함

□ 그런데, 2018. 3. 2. 기준 서울동부지역본부에서 국유재산관리시스템에 대장을 등록하여 관리 중인 국유재산 17,588건에 대하여 토지대장상의 면적과 국유재산관리시스템상의 면적 일치여부, 소유자 일치여부 및 관리청 변경등기 실태를 표본으로 점검한 결과

가. 국유재산관리시스템에 소유권 이전 토지 미정리

□ 2006. 7. 3. 소관청으로부터 인수한 ‘경기도 ◆◆시 ●●동 △△△-△△(전, △△m²)’ 소재 국유재산은 ‘◆◆◆◆보금자리주택지구’에 포함되어 한국토지주택공사가 2010. 10 .20. ◆◆청으로부터 무상귀속 협의⁹⁾를 득한 후 2017. 8. 25. 무상귀속 하고 2017. 10 . 25. 개발사업이 완료되어 토지대장 자체가 폐쇄되었으나 국유재산관리시스템에는 국유재산으로 등록하여 관리하고 있는 등

- [별표 3]와 같이 총 48건의 국유재산은 제3자 앞으로 소유권이 이전된 후 토지대장이 폐쇄되었는데도 감사일 현재까지 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음¹⁰⁾

9) 국유재산에 대한 무상귀속 협의는 「국유재산법 시행령」 제16조에 따라 조달청 위임사무이며 본건 무상 귀속과 관련하여 한국토지주택공사로부터 관련 문서[◆◆청 국유재산관리과-△△△△(2010.12.20.)] 확인함

10) 한국토지주택공사는 「관공서의 촉탁등기에 관한 예규(등기예규 1625호)」에 따라 등기의무자의 권리사항에 대한 증명서를 제출할 필요가 없어 무상귀속 협의문 만으로 무상귀속하고 공사로 별도로 통지를 하지 않아 관리내역이 누락된 것으로 확인되어 한국토지주택공사에 무상귀속 협의 후 반드시 공사의 동의서를 받아 처리하도록 요청 공문 발송

나. 국유재산관리시스템에 토지 분할 내용 미반영

□ 2011. 11. 28. 소관청으로부터 인수한 “경기도 ◆◆시 ○○구 ○○동 △△-△(잡종지, △△△m²)” 소재 국유재산은 2016. 8. 25. ◆◆시 □□□□사업소에서 시행하는 ‘지방하천개수사업’에 포함되어 ◆◆시 ○○구청에서 직권으로 토지를 분할¹¹⁾하여 2개의 필지로 관리하고 있으나 국유재산관리시스템에는 그 내용을 미반영하여 관리하고 있는 등

- [별표 4]과 같이 자치단체에서 총 33필지의 국유재산을 74개의 필지로 분할하였으나 국유재산시스템에 그 내용을 반영하지 않고 있는 사실이 있음

다. 국유재산 인수 후 관리청 변경 등기 미실시

□ 2017. 10. 12. 국토교통부로부터 용도폐지 받아 인수한 ‘경기도 ◆◆시 ○○면 ○○리 △△△-△(전, △,△△△m²)’ 소재 국유재산은 관리청을 기획재정부로 변경하지 않고 국토교통부로 관리하고 있는 등

- [별표 5]과 같이 총 153필지의 국유재산에 대하여 관리청 변경 등기를 하지 않고 관리 중인 사실이 있음

11) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제65조(분할 신청)에 따라서 관계 법령에 따라 토지분할이 포함된 개발행위허가 등을 받은 경우 지방자치단체에서 분할 가능하며 해당 토지는 ◆◆시 □□□□사업소 하천관리과에 문의한 결과 유상으로 매입예정이라고 함

【 조치할 사항 】

- ◇ 서울동부지역본부장은 소유권이 이전된 국유재산 48필지 및 토지분할이 이루어진 33필지에 대해서는 국유재산관리시스템에 관련 내용을 반영하여 정리하고
- 관리청 변경등기를 하지 않은 153필지에 대하여는 관리청 변경 등기를 하시기 바람. (시정)

[별표 3] 국유재산관리시스템에 소유권 이전 토지 미반영 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	말소전 소유자	토지대장 말소사유
----	-----	----	----	-----	------------	--------------

“ 기재 생략 ”

[별표 4] 국유재산관리시스템에 토지 분할 내용 미반영 명세

(단위 : m²)

순번	수입일	토지 분할일	소재지	지번	지목	면적	비고
----	-----	-----------	-----	----	----	----	----

“ 기재 생략 ”

[별표 5] 관리청 변경 등기 미실시 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	수탁일	관리청
----	-----	----	----	-----	-----

“ 기재 생략 ”